

한국가스공사 상임감사위원회

통보

일련번호 제21-안전-11호

제목 건설사고 보고절차 미흡

소관부서 0000처

조치부서 0000처

내용

1. 업무 개요

산업안전보건법 제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등)에 따라 사업주는 산업재해¹⁾가 발생한 경우 그 발생 개요·원인 및 보고 시기, 재발방지 계획 등을 고용노동부장관에게 보고하여야 한다.

이와는 별도로, 건설기술진흥법 제67조(건설공사 현장의 사고조사 등)에서는 건설현장에서 건설사고²⁾가 발생하면 국토교통부장관에게 사고발생 일시 및 장소 등을 제출토록 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

산업안전보건법에서는 산업재해가 발생한 경우 관련 내용을 고용노동부^{vv}관에

-
- 1) 산업재해란 노무를 제공하는 사람이 업무에 관계되는 건설물·설비·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다. 단, 고용노동부장관에게 발생 보고하여야 할 산업재해는 사망 또는 3일 이상의 휴업이 필요한 부상이나 질병으로 한정하고 있다.「산업안전보건법 제2조(정의) 및 동법 시행규칙 제73조(산업재해 발생 보고 등)」
- 2) 건설공사를 시행과 관련하여 다음과 같은 피해가 발생한 사고를 말한다.「건설기술진흥법 제2조(정의)」
- 사망 또는 3일 이상의 휴업이 필요한 부상의 인명피해가 발생
 - 1천만원 이상의 재산피해 발생

게 보고할 의무를 그 근로자를 사용하는 사업주에게 두고 있으나, 건설기술진흥법에서는 이와 같은 의무를 분리하고 있다. 건설기술진흥법에 따르면 건설현장에서 사망 또는 3일 이상의 휴업이 필요한 부상사고 등이 발생한 것을 알게 되면 건설공사참여자³⁾(발주자는 제외)는 지체 없이 그 사실을 발주청 및 인·허가기관의 장에게 통보토록 하고, 이와 같은 통보를 받은 발주청 및 인·허가기관의 장은 국토교통부장관에게 아래의 내용을 제출토록 하고 있다.

○ 건설사고 관련 발주자 제출사항

1. 사고발생 일시 및 장소
2. 사고발생 경위
3. 조치사항
4. 향후 조치계획

3. 감사결과 확인된 문제점

공사는 EHSQ-I-□□□□□□ 「사고관리 지침서」에 따라 사고보고 및 조사 등 관련 업무를 수행하고 있으며 “부표#1.상황별 보고 사항”에서 공사직원에게 산업재해가 발생한 경우 고용노동부에 보고할 것을 명시하고 있다.

한편, 공사직원 외 협력업체에서 산업재해가 발생한 경우에는 EHSQ-P-◆◆◆◆ 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」에서 협력업체 관리자에게 해당 감독부

3) 건설공사 참여자는 아래 각 호의자를 말한다. 「건설기술진흥법 제62조(건설공사의 안전관리)」

- 발주자(발주청이 아닌 경우에는 인·허가기관의 장을 말한다)
- 건설엔지니어링사업자
- 건설사업자 및 주택건설등록업자

서장에게 보고할 것만 명시하고 있으며 보고 받은 감독부서장은 상기 사고관리 지침서에 따라 내부 계통보고를 실시하고 있다. 그러나, 해당 절차서 및 지침서에는 건설기술진흥법에서 요구하는 건설현장 사고보고에 관한 내용이 부재하여 아래 【표 1】과 같이 건설현장에서 발생한 산업재해에 대하여 관련 내용이 국토교통부⁴⁾관에게 제출하지 않아 공사는 발주자로서의 의무를 준수하지 못하였다.

【표 1】 건설현장 사고발생현황

사고발생일	시공사	관할 사업소
‘19.09.03.	(주)○○○○○	▶▶기지본부
‘19.09.18.	(주)○○○	
‘19.09.27.	※※※※※	▲▲기지본부
‘21.02.18.	○○○○○○○○○	

※ ▶▶기지본부, ▲▲기지본부 확인서 내용 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

관계부서는 감사지적 사항에 대해 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○○○처장은

건설기술진흥법상 발주자의 의무인 「사고발생 내용 제출사항」이 적절하게 수행될 수 있도록 건설공사 안전관리 종합정보망⁴⁾ 활용 등을 고려하여 관련 규정을 개선하시기 바랍니다. (통보)

4) 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)

- 국토교통부에서 운영하는 건설공사 안전관리에 대한 웹사이트로 해당 사이트에서 건설공사 사고신고 서비스를 온라인으로 제공함